



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב זלמן שזר 26 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: אורה אמינוב
מרחוב פרחי אביב 8 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק זה עניינה בשאלה האם יש לחייב את הנתבעת לשאת בתשלום חלקה בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בבית ברחוב זלמן שזר 26 תל אביב (בנוי על חלקה 98 בגוש 6993) לאור טענתה בדבר הפסדים כספיים שנגרמו לה עקב הזנחת הרכוש המשותף על ידי הנציגות.

מבוא וטיעוני הצדדים

1. התובעת הינה נציגות הבית. הנתבעת הינה בעלת דירה בבית הידועה כתת חלקה 31.
2. התובעת טוענת כי בהתאם להחלטת בעלי הדירות בבית בוצע שיפוץ אשר כלל החלפת צנרת, שיפוץ חיצוני, שיקום עמודי תמך, החלפת מעלית וחדר מכונות. השיפוץ בוצע לאחר שהוצגו 7 הצעות מחיר שונות ובסופו של יום בוצעו העבודות בעלות כוללת של 345,224 ₪. חלקה של הנתבעת בתשלום עומד על סך של 7,212 ₪ והיא היחידה מבין 47 בעלי הדירות בבית אשר לא שילמה את חלקה בהוצאות.
3. הנתבעת טוענת כי בשל הזנחה נוראית בבית נגרמו לה נזקים כספיים שכן שוכרים פוטנציאליים סרבו לשכור את הדירה. חדר המדרגות בבית מלוכלך ומוזנח, הלובי צבוע באפור וקיימים בו חלקי סורגים, מים נוזלים משעוני המים, מצב המעלית מעלה חשש מהתחשמלות ואינו מאפשר שימוש בה. בפועל לא עלה בידה להשכיר הדירה משך 4 חודשים על אף שהדירה עצמה היתה במצב תקין. הנתבעת ביקשה כי הנציגות תחוייב לבצע את העבודות הנדרשות בבית ובמקביל להפחית מחיובה בגין העבודות את הנזקים שנגרמו לה (הפסד שכר דירה, ארנונה ומיסי נציגות) בסך של כ- 15,500 ₪.
4. לאור טיעוני הצדדים (בכתבי הטענות ובדיון מיום 01.10.14) הרי שאין למעשה כל מחלוקת עובדתית בין הצדדים כי עבודות השיפוץ נדרשות (ואולי הנתבעת אף סבורה כי נדרשות עבודות נוספות), כי העבודות בוצעו וכי הנתבעת לא שילמה דבר בגין עבודות השיפוץ. אין גם כל טענה של הנתבעת בנוגע לעלות ההוצאות הכוללת או ביחס לחלקה בתשלום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

5. לאור העדרה של כל מחלוקת עובדתית ולאור קביעתי כי טענות הנתבעת בנוגע ל"הפסדים כספיים" הינן טענות נזיקיות אשר אינן מצויות בגדר סמכותי העניינית (וזאת אף שלא הוגשה תביעה שכנגד כדין) קבעתי את התיק להגשת סיכומי טענות הצדדים (ר' החלטתי מיום 01.10.14).

6. במסגרת הסיכומים מטעמה העלתה הנתבעת טענות בנוגע לחוקיות הנציגות, בנוגע לאסיפת הדיירים מיום 13.01.14 ובנוגע לסירובה לכאורה לביצוע עבודות בגינה (שניתן היה לבצען בעלות נמוכה יותר).

דא עקא, מדובר בטענות כבושות שלא בא זכרן בכתב ההגנה או בטיעוני הנתבעת בדיון מיום 01.10.14 אלא אך במסגרת סיכומיה.

על פי ההלכה "נקודות המחלוקת העומדות לדיון מעוצבות בכתבי הטענות שמגישים הצדדים. לפיכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה "שינוי חזית" או "הרחבת חזית", ויש לדחותה, פרט למקרים בהם אושר למי מהצדדים לתקן את כתב טענותיו, או כאשר בעל הדין שכנגד נתן הסכמתו לשינוי, במפורש או מכללא" (ר' ע"א 9118/06 שנרום נ' קליל תעשיות בע"מ (פורסם בנבו), ור' גם רע"א 9123/05 אדמוב פרוייקטים (89) בע"מ (בפירוק מרצון) נ' סיטי סטייט מקבוצת אלפו בע"מ (פורסם בנבו)).

7. טענות הנתבעת בסיכומיה כאמור מהוות הרחבת חזית משמעותית וכולטת ואין בידי להיזקק לטענות אלו.

ראשית, טענות אלו מחייבות בירור עובדתי שלא התקיים בתיק זה (לאור כתב ההגנה והחלטתי מיום 01.10.14). שנית, לא הוגשה כל בקשה מטעם הנתבעת לתיקון כתב ההגנה או כל בקשה אחרת בעקבות הדיון מיום 01.10.14. שלישית, טענות אלו לא בא זכרם, ולו ברמז, בטענות הנתבעת בדיון בפני מיום 01.10.14. רביעית, טענות אלו מופיעות לראשונה רק בסיכומי הנתבעת, לאחר שהוגשו כבר סיכומי התובעת וללא אפשרות תגובה מצידה.

דיון

8. למעשה, בידי הנתבעת טענת הגנה אחת ויחידה והיא דרישתה לקיזוז חובה מול הנזקים הכספיים שנגרמו לה לטענתה. אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעת.

9. ראשית, אין הנתבעת זכאית להעלות טענת קיזוז כנגד תובענה שעניינה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.

ובמה דברים אמורים. טענת קיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי ובהליך דין חוק המקרקעין אינו מתיר קיזוז. גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוער, במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

ויוער כי גם אין בסדרי הדין לסייע לנתבעת שעה שהדין המהותי אינו מעניק לה זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכתור פ"ד מ"ט (1) 843).

10. שנית, טענת הנתבעת דנן איננה יכולה להישמע אף במסגרת תביעה שכנגד בהליך דנן בהעדר סמכות עניינית למפקח לדון בתובענה הנזיקית העומדת ביסוד טענת הקיזוז, כמפורט בהחלטתי מיום 01.10.14.

11. שלישית, חוסר תום לב מובהק קיים בטענת הנתבעת שדי בו, כשלעצמו, להביא לדחיית הגנתה בתיק זה.

מחד, אין מחלוקת כי הנתבעת איננה משתתפת בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף (בין היתר גם לאור מצב הכלכלי כפי שטענה בדיון בפני (ר' עמוד 1 שורות 26-27)). מאידך טוענת היא "בפה מלא" כי העדר שיפוץ שכזה הוא הגורם לה נזקים כספיים ואף מבקשת לחייב את הנציגות, וכפועל יוצא את בעלי הדירות האחרים (לרבות, מימון חלקה שהיא איננה נושאת בו!) בביצוע שיפוץ נרחב עוד יותר.

12. בסיכומיה הרחיבה הנתבעת עוד את היקף "הסעדים" שביקשה כנגד הנציגות בנוגע לעבודות שיפוץ ותחזוקה נדרשות בבית. דא עקא, לא הוגשה תביעה שכנגד מטעם הנתבעת (למעט התובענה לכאורה בנוגע לחיוב הכספי אליה התייחסתי בהחלטתי מיום 01.10.14) וממילא אין היא זכאית לקבלת סעד כלשהו לביצוע תיקונים ותחזוקה במסגרת הליך זה.

13. על הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות, ככל בעלי הדירות. אם אכן נגרם לה נזק כלשהו (ואעיר כי בפני לא הוכחו הדברים, אפילו לכאורה) הרי שעליה לנקוט בהליכים המתאימים בפני הערכאות המתאימות. אין בכך להצדיק הימנעותה מתשלום.

ויוזכר, חובת תשלום שוויונית משתלבת עם חובתם של בעלי דירות בבית משותף לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454), ודאי כאשר אין זכות משפטית להימנעות מתשלום כאמור לעיל.

סיכום

14. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 7,212 ₪ וכן סך של 379 ₪ בגין החזר אגרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 487/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 13.08.14, ועד למועד התשלום בפועל.

15. בנוסף לאמור לעיל תשלם הנתבעת לחברת הנציגות שהתייצבה לדיון – בלה אלנטוב, דמי בטלה בסך של 150 ₪ ולתובעת סך של 1,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

16. בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיים דיון אחד בתובענה והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א כסלו תשע"ה, 03 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב